

## [별표 4] 해지시지급금 산정(제37조제2항, 제3항 및 제168조 관련)

<개정 2017.7.17., 2020.2.10.>

### 1. 해지시지급금 산정

#### 해지시지급금 산정

##### □ 수익형 민자사업

- 건설기간중에는 기 투입 민간투자자금을 기준으로 하되, 투입자금의 기회비용 보상범위는 귀책사유별로 지급수준을 차등화하여 산정
- 운영기간중에는 기 투입 민간투자자금의 상각액과 미래기대수익의 현재액을 기준으로 하되 귀책사유별로 지급수준을 차등화하여 산정

| 구분        | 건설기간                                         | 운영기간                                                                               |
|-----------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 사업자귀책     | 기투입 민간투자자금 <sup>1)</sup>                     | 좌동의 정액법 상각잔액 <sup>4)</sup>                                                         |
| 비정치적 불가항력 | 기투입 민간투자자금×<br>(1+표준차입이자율 <sup>2)</sup> (A)) | 상동의 정액법 상각잔액과 실적치에 근거한<br>미래기대현금흐름 <sup>5)</sup> 의 현재가치를 가중평균한<br>금액 <sup>6)</sup> |
| 정치적 불가항력  | 기투입민간투자자금<br>×[1+(A+B)/2]                    |                                                                                    |
| 정부귀책      | 기투입민간투자자금<br>×(1+경상수익률 <sup>3)</sup> (B))    |                                                                                    |

- 1) 총민간투자비에서 건설이자를 차감
  - 2) 건설기간 중 매년도 국채(5년만기)의 유통수익률의 연평균치를 각 연도말 현재 투입된 민간투자자금의 누적금액의 비율에 따라 가중평균한 값에 2%를 가산
  - 3) 실질수익률에 건설기간 중 실적소비자물가상승률을 반영·계산
  - 4) 기투입 민간투자자금을 실시협약에서 정하는 정액법에 의해 상각한 잔액으로 하되, 사업자귀책의 경우 동 금액이 실시협약에서 예정한 선순위차입금 잔액을 초과하여 후순위차입금(미지급 이자 포함) 또는 자본금 상환 재원으로 사용될 경우 그 초과 금액은 제외(의미 명확화) <개정 2013.5.10., 2016.4.27.>
    - \* 건설종료일부터 해지일까지의 물가변동분은 별도로 반영하지 않음
  - 5) 해지시 실적치에 근거한 미래 불변기대수익의 흐름을 불변수익률로 할인한 금액으로 해지사유별로 실시협약에서 정하는 바에 따라 차등적용
  - 6) [상각잔액×(1-잔여운영기간비율)]+[미래기대수익현재가×(잔여운영기간 비율)]
  - 7) 해지시점에 사업시행자가 타인자본조달조건 등의 요인으로 현금성 자산을 보유하고 있을 경우 이를 해지시지급금에서 공제
  - 8) 운영기간 동안 사업자귀책 외의 사유에 의한 해지시지급금이 사업자귀책의 해지시지급금보다 작을 경우 사업자귀책의 해지시지급금 적용
- 기 착공된 재정사업을 민자사업으로 전환할 경우로서 건설이나 운영에 전문성을 보유한 공공부문과 연기금이 각각 100분의 40 이상을 공동으로 출자한 사업시행자에 대해서는 위의 산식에도 불구하고 따로 실시협약에서 정할 수 있음

##### □ 임대형 민자사업

- 건설기간중에는 기 투입된 민간투자자금(민간투자비-건설이자)을 기준으로 하되, 투입자금의 기회비용 보상금액은 귀책사유별로 차등화하여 산정
  - 운영기간중에는 잔여기간의 시설임대료의 현재액을 기준으로 하되, 귀책사유별로 차등화하여 산정

| 구 분          | 건 설 기 간                                       | 운 영 기 간                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 사업자귀책        | (해지시 기 투입 민간투자비) -<br>(해지시 기 투입 납입자본금)        | (잔여기간의 시설임대료를 해지시<br>적용된 수익률 <sup>3)</sup> 로 할인한 현재가치) -<br>(납입자본금) = C |
| 비정치적<br>불가항력 | [해지시 기 투입 민간투자자금]<br>× [1 + A <sup>1)</sup> ] | C + (D-C)×1/3                                                           |
| 정치적<br>불가항력  | [해지시 기 투입 민간투자자금]<br>× [1+(A+B)/2]            | C + (D-C)×2/3                                                           |
| 정부귀책         | [해지시 기 투입 민간투자자금]<br>× [1 + B <sup>2)</sup> ] | 잔여기간의 시설임대료를 해지시<br>적용된 수익률 <sup>4)</sup> 로 할인한 현재가치 = D                |

1) 실시협약에서 정한 [국채금리]  
 2) 실시협약에서 정한 [국채금리+가산율]  
 3) , 4) 해지 당시 시설임대료 계산시 적용된 [국채금리+가산율]

□ 혼합형 민자사업

- 혼합형 민자사업의 해지시지급금은 수익형 부분과 임대형 부분을 각각 산정하여 합산한다.
- 수익형 부분의 해지시지급금 산정방식은 수익형 민자사업의 방식을 준용하며, 임대형 부분의 해지시지급금 산정방식은 임대형 민자사업 방식을 준용한다.

## 2. 운영기간중인 수익형 민자사업에 대한 해지시지급금 산정의 특례('10.12.23 삭제)